

1500889-19.2019.8.26.0581

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... da pena do crime mais grave, isto é, do furto consumado, aumento a pena aplicada em 1/6(um sexto), resultando em 1(um) ano e 2(dois) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa.

Nesse sentido:

"FURTOS - CONSUMADO e TENTADO - materialidade - boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração - furto tentado - iter criminis percorrido que ultrapassou a esfera ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500889-19.2019.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500889-19.2019.8.26.0581

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KEMERSON OLIVEIRA PONTES

Vistos.

KEMERSON OLIVEIRA PONTES, qualificado nos autos da ação penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput e artigo 155 c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal.

Isso porque, no dia 08 de agosto de 2019, em horário desconhecido, no interior do estabelecimento comercial localizado na Avenida José Horácio Melão, nº 1360, Jardim Estoril, nesta cidade e Comarca de São Manuel, o acusado subtraiu, para si, 25 (vinte e cinco) metros de fio de cobre e 20 (vinte) metros de cano de cobre, conforme auto de exibição e apreensão juntado aos autos, avaliados em R\$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de p. 13/14, pertencentes à empresa Transportadora Transdega Ltda.

Consta, ainda, que em 09 de agosto de 2019, por volta das 11h00m, no mesmo local, o acusado tentou subtrair para si a 06 (seis) metros de fio de cobre, avaliado em R\$60,00 (sessenta reais), conforme auto de avaliação de p.13/14, pertencente à empresa vítima Transportadora Transdega Ltda, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O réu foi preso em flagrante delito e apresentado para realização de audiência de custódia perante este juízo, oportunidade na qual foi concedida liberdade

provisória com a fixação de medidas cautelares (p.35/37)

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de agosto de 2019 (p. 67/68).

O réu foi devidamente citado na p.89 e apresentou resposta escrita à acusação nas p.91/92.

Durante a instrução, realizada pelo sistema de videoconferência, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e interrogado o réu ao final, conforme gravação audiovisual juntada na p. 283.

Na fase do artigo 402 do CPP as partes nada requereram, sendo declarada encerrada a instrução criminal.

As partes apresentaram suas alegações finais orais, tendo o i. Representante do Ministério Público requerido a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, ao passo que a n. Defesa do acusado, pugnou, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a aplicação da pena em seu mínimo legal.

Eis o breve relato.

DECIDO.

Não havendo questões preliminares ou nulidades a sanar, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes de furto vem bem demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de p.05, Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida p.06/08, Auto de Exibição/Apreensão/Entrega de p.11/12 e Auto de Avaliação de p.13/14.

No tocante à autoria, observo que o réu Kemerson Oliveira Pontes, quando ouvido em solo policial, confessou a autoria delitiva de ambos os furtos, declarando que não possuía moradia fixa e, na noite do dia 08 de agosto de 2019, ao passar pelo local dos fatos, adentrou e subtraiu vários metros de cabo de energia, homiziando-os em um matagal, sendo que retornou ao local no dia seguinte para subtrair mais cabos, mas foi surpreendido por funcionários que acionaram a polícia. (p.09/10)

Quando interrogado em Juízo, voltou a admitir o furto no dia 08 de agosto de 2019 e a tentativa de novo furto no dia seguinte, quando foi surpreendido e detido por funcionários da empresa que acionaram a polícia e acabou sendo preso, mostrando aos policiais onde havia homiziado a res furtiva do dia anterior. No mais, disse que pretendia vender a res furtiva e se declarou arrependido.

Daniel Aparecido Nespeque, policial militar, relatou que foi acionado para atender ocorrência de tentativa de furto no local dos fatos, onde os funcionários da empresa vítima já haviam abordado o acusado e informaram que, em data anterior, ele teria furtado uma certa metragem de fios e de canos de cobre, o que ele acabou admitindo, indicando o local onde havia homiziado a res furtiva, que foi localizada, reconhecida e restituída à vítima. No mais, disse que o réu não era conhecido dos meios policiais e ele alegou que estava de passagem pela cidade. No mesmo sentido foram as declarações do também policial militar Nelson Ferreira Júnior, quando ouvido em solo policial na p.17.

Pois bem.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a confissão do acusado, em todas as oportunidades em que se manifestou nos autos, tanto do furto consumado ocorrido no dia 08 de agosto de 2019, como da tentativa de furto ocorrido no dia seguinte, está suficientemente corroborada nos autos pelos demais elementos de prova coligidos, notadamente, os relatos seguros do policial militar que atendeu a ocorrência. Ora, havendo confissão espontânea exarada perante a autoridade judiciária, a jurisprudência é uníssona:

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239).

"A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338).

Nessa toada, de rigor a condenação do acusado pela prática de furto simples consumado e furto simples tentado, em continuidade delitiva.

Passo a dosar as penas.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se pela F.A de p.299/302 que o acusado ostenta condenação criminal anterior, transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, ocorrido no Estado do Mato Grosso do Sul, o que será considerado na segunda fase da dosimetria da pena, pelo que fixo a pena base em 01(um) ano de reclusão e 10(dez) dias multa para cada crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, compenso a circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo as reprimendas no patamar anterior.

Presente a causa de diminuição de pena quanto à tentativa do crime de furto ocorrido no dia 09 de agosto de 2019 e, considerando o iter criminis percorrido, considerando que o acusado chegou a ingressar na empresa vítima e somente não conseguiu retirar os objetos do local, por ter sido surpreendido por funcionários, reduzo a pena imposta em 1/3(um terço) resultando em 8(oito) meses e 6(seis) dias de reclusão.

Diante da presença da causa da causa de aumento de pena da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do CPP e considerando a aplicação da pena do crime mais grave, isto é, do furto consumado, aumento a pena aplicada em 1/6(um sexto), resultando em 1(um) ano e 2(dois) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa.

Nesse sentido:

"FURTOS - CONSUMADO e TENTADO - materialidade - boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração - furto tentado - iter criminis percorrido que ultrapassou a esfera preparatória no tocante ao furto tentado - o acusado já mexia na peça de roupa, conforme degravação das imagens da câmera de segurança - relato da vítima no sentido que o réu foi surpreendido subtraindo a segunda jaqueta - tipicidade configurada - improvimento ao apelo. FURTO - autoria - confissão judicial em sintonia com a prova coligida - de rigor a condenação. PENA - maus antecedentes - base fixada em 1/6 acima do mínimo legal - manutenção - improvimento ao apelo - atenuante da confissão compensada com a agravante da reincidência - reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes - exasperação da pena mais grave (furto consumado) em 1/6 REGIME - semiaberto - péssimos antecedentes e reincidência específica - manutenção - improvimento ao apelo - impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - reincidência específica - improvimento ao apelo" (TJ-SP - APR: 15166475920218260228 SP 1516647-

59.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 16/03/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022)

À mingua de maiores elementos sobre a situação financeira do acusado e diante de sua aparente hipossuficiência, fixo o dia multa no valor mínimo legal.

A par da reincidência do acusado, considerando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, bem como considerando o disposto na Súmula 269 do C. STJ, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no artigo 33, parágrafo 1º, alínea "b" e § 3º, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicadas por restritivas de direito, bem como de conceder ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena (CP, art. 44, II e 77, I).

Deixo de fixar indenização por danos materiais em valor mínimo diante da ausência de comprovação documental dos prejuízos sofridos a fim de possibilitar ao acusado o exercício da ampla defesa.

Por fim, uma vez que o réu respondeu ao processo em liberdade, melhor que assim que assim aguarde eventual trânsito em julgado por não vislumbrar presentes as hipóteses de prisão preventiva e em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu KEMERSON OLIVEIRA PONTES como incurso no artigo 155, caput, e artigo 155, caput, cc artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1(um) ano e 2(dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, na forma da fundamentação, além da pena pecuniária de 11(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, ficando deferida a gratuidade processual, observando-se o quinquídio legal.

Cumpra-se o disposto no artigo 201, §2º, do CPP, se o caso

Arbitro os honorários à n. Defensora Dativa nomeado nos autos no valor máximo da tabela em vigor para a situação, expedindo-se certidão.

P. I.C.

São Manuel, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA